业主大会议事规则（草案）合规性问题对照表

文件来源：业主大会议事规则（草案）
对照标准：住建部《业主大会和业主委员会指导规则》（建房[2009]274号）
生成日期：2026年4月1日

一、整体评价

项目	结论
整体框架	✅ 符合要求
核心表决规则	✅ 符合要求（普通决议1/2通过，特别决议2/3通过）
需要补充修正	⚠️ 共 7 项

二、问题清单

序号	问题描述	国家规定要求	修正建议
1	未明确业主委员会人数	**业主委员会由 5-11 人组成，且必须是单数**	补充明确具体人数（例：本小区业主委员会由 7 名委员组成）
2	换届时间错误	业主委员会任期届满前 **3 个月** 应当进行换届选举	草案写的是「任期届满两个月前」，应修正为**三个月**
3			补充本条规定

序号	问题描述	国家规定要求	修正建议
	缺失投票权确定规则	已竣工但尚未出售或者尚未交给物业买受人的物业，**建设单位享有一票投票权**	
4	缺失居委会告知程序	业主大会会议应当 **书面告知居民委员会**	补充：会议通知同时抄送居民委员会
5	缺失公告期限要求	业主大会决定作出后，公告期 **不少于 7 日**	补充公告期限要求
6	缺失逾期换届处理机制	业主委员会逾期不换届，可由 **物业所在地的区、县房地产行政主管部门或者街道办事处、乡镇人民政府指导业主重新选举**	补充本条处理机制
7	（可选）缺失候补委员制度	国家**提倡**建立业主委员会候补委员制度	可补充：设立候补委员不超过 5 人，缺额依次递补

三、符合规定的条款说明

以下内容原草案已经符合国家规定：

1. ✅ 业主委员会任期 3 年 → 符合「不超过 5 年」要求
2. ✅ 业主大会会议召开条件 → 符合「必须有 1/2 以上投票表决权业主参加方为有效」
3. ✅ 表决通过比例 → 普通决议 1/2、特别决议 2/3，完全符合规定
4. ✅ 临时会议召开情形 → 「20% 以上业主提议应当召开」符合规定
5. ✅ 经费公开制度 → 「定期公告、接受业主质询」符合规定
6. ✅ 印章管理制度 → 「登记备案、使用登记」符合规定

四、结论

原草案主体内容框架正确，核心表决规则符合要求，仅缺少若干程序性细节，补充修正后即可完全符合《业主大会和业主委员会指导规则》要求。

生成：OpenClaw AI 助手
OCR 识别：完成 7 页全部文字
合规性检查：对照国家规定完成